

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

3274/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קיצוץ הכנסות שאינן מעבודה או ממשלח יד מקצבת נכות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 202 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 202(ב)(3), בסופו יבוא "ובלבד שלא יובא בחשבון לעניין הכנסתו האמורה סכום השווה ל-11.37% מהשכר הממוצע".
2. תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בשבט התשפ"ג (16 בפברואר 2023) והוא יחול על גמלאות שמשתלמות בעד יום התחילה ואילך.

דבר ה ס ב ר

סעיף 202(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי מבוטח שהוא נכה שיש לו הכנסה שאינה מעבודה או ממשלח יד תנוכה הכנסה זו מההפרש בין הקצבה המשולמת לו ובין הקצבה החודשית המלאה, כלומר תופחת זכאותו לתוספת בעד תלויים בגובה הכנסותיו כאמור. במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2021 ו-2022, הוספה הוראת שעה לשנת 2022 הקובעת כי הכנסה שלא מעבודה או ממשלח יד בסכום השווה ל-11.37% מהשכר הממוצע במשק (כ-1,200 שקלים חדשים בשנת 2022) לא תובא בחשבון הכנסותיו שאינן מעבודה או ממשלח יד של נכה כללי. יוזכר כי הוראת השעה הוארכה עד ליום 15 בפברואר 2023 מכוח הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת. מטרת הוראת השעה היתה להגדיל את ההכנסה של נכה שיש לו תלויים (בן או בת זוג וילדים) ולסייע למשפחות עם הכנסות נמוכות לצאת ממעגל העוני. הוראה זו הוספה לחוק בעקבות הצעתו של חבר הכנסת יעקב אשר שזכתה לתמיכת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת שדנה בהצעת החוק. כעת מוצע, לאחר ניסיון של שנה, להפוך את הוראת השעה להוראת קבע. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר כנסת יעקב אשר וקבוצת חברי כנסת (פ/2613) ועל ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/3011).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, בעמ' 207; התשפ"ב, בעמ' 755.